Contratto di Collaborazione in Partnership per la Creazione, Promozione e Vendita di Videocorsi Digitali

TRA

Evolution PRO LLC, con sede legale in 8 The Green, Ste A, Dover, DE 19901, USA, File Number 2394173 Delaware Division of Corporations, EIN 30-1375330, in persona del legale rappresentante Claudio Bertogliatti, di seguito "Evolution PRO" o anche "Agenzia";

e

NOME _____ COGNOME _____ AZIENDA _____
INDIRIZZO _____ CITTA' _____ CAP _____ PROV. _____
C. F. _____ P.IVA _____
EMAIL _____ PEC _____

IBAN _____

di seguito "Partner";

congiuntamente denominate le "Parti" e singolarmente la "Parte".

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Finalità della collaborazione

Evolution PRO e il Partner collaborano, in regime di partnership, alla creazione, promozione e vendita di un videocorso digitale (di seguito il "Corso"), realizzato sulla base dei contenuti messi a disposizione dal Partner e con il supporto strategico, tecnico e operativo di Evolution PRO.

L'attivazione della Partnership è subordinata al superamento della fase di Analisi Strategica. Evolution PRO si riserva il diritto di non attivare la Partnership qualora il progetto non risulti idoneo secondo criteri di sostenibilità strategica e operativa.

L'attivazione operativa del progetto è subordinata al pagamento del corrispettivo di cui all'Articolo 5 e alla consegna completa del Documento di Posizionamento e dei materiali preliminari richiesti. In assenza di tali condizioni entro 30 (trenta) giorni dalla firma, Evolution PRO potrà sospendere l'avvio del Programma senza proroga della durata contrattuale.

Test User TestCo
Via Test 1 Roma 00100 RM
TSTUSR80A01H501X test@test.com
98765432109 test@pec.it
IT60X0542811101000000999999

1.2 Contenuti forniti dal Partner

Il Partner si impegna a fornire ad Evolution PRO materiali originali, leciti e di propria titolarità (a titolo esemplificativo: testi, slide, immagini, loghi, tracce, format, video grezzi, audio, documenti didattici o formativi), garantendo che il loro utilizzo non violi diritti di terzi, inclusi ma non limitati a:

- diritti d'autore e diritti connessi;
- marchi e segni distintivi;
- diritti di immagine;
- segreti commerciali o know-how protetto.
- Il Partner manleva e tiene indenne Evolution PRO da ogni pretesa, danno, costo, onere o sanzione che dovesse derivare da violazioni di diritti di terzi connesse ai materiali forniti, inclusi eventuali costi legali e spese processuali.

1.3 Prestazioni di Evolution PRO

DOCUMENTO CONFIDENZIALE – ASSOLUTAMENTE VIETATA LA DISTRIBUZIONE NON AUTORIZZATA

Evolution PRO, nell'ambito della partnership, si impegna a fornire al Partner:

- consulenza strategica sul posizionamento del Corso e dell'offerta commerciale;
- infrastruttura tecnica per la messa online del Corso (piattaforma di marketing e vendita, funnel, automazioni, area corsi, strumenti di pagamento);
- servizi di editing, copywriting e ottimizzazione delle pagine e dei materiali di vendita;
- supporto per il lancio e le campagne di promozione del Corso.

Evolution PRO potrà, a proprio ragionevole giudizio, sospendere o rinviare la pubblicazione di materiali ritenuti:

- non idonei sotto il profilo legale, etico o reputazionale;
- in contrasto con norme di legge o con le policy delle piattaforme utilizzate;
- tecnicamente inadeguati (bassa qualità audio/video, contenuti incompleti o difformi dal posizionamento concordato).

In tali ipotesi, Evolution PRO ne darà motivata comunicazione scritta al Partner (via e-mail o PEC), indicando:

- le ragioni della sospensione;
- le modifiche suggerite;
- un termine ragionevole entro cui il Partner dovrà fornire i contenuti corretti o integrare quelli esistenti.

Il Partner si impegna a collaborare in buona fede per rendere i materiali conformi ai requisiti indicati da Evolution PRO.

1.4 Canali di pubblicazione e vendita - Esclusiva

Il Corso sarà pubblicato, promosso e distribuito tramite i canali digitali di Evolution PRO (piattaforme Systeme.io o equivalenti, siti web, funnel, liste e-mail) e/o di terzi espressamente autorizzati da Evolution PRO.

Per tutta la durata del presente Contratto e per i sessanta (60) giorni successivi alla sua cessazione, il Partner si impegna a non vendere, distribuire o promuovere autonomamente:

- il medesimo Corso;
- Contenuti Sostanzialmente Equivalenti.

Ai fini del presente Contratto, per "Contenuti Sostanzialmente Equivalenti" si intendono, a titolo esemplificativo:

- corsi o programmi che riproducano in modo prevalente la stessa struttura di moduli/lezioni del Corso;
- la stessa combinazione di argomenti principali, casi studio e promesse di risultato, rivolte allo stesso target, basate in larga parte su contenuti identici o rielaborati solo superficialmente;
- prodotti formativi che, per struttura, claim commerciale e contenuti, risultino nella pratica alternativi o in concorrenza diretta con il Corso sviluppato in partnership.

Fermo restando quanto sopra, il Partner potrà sempre svolgere attività di promozione organica (post, storie, video, interviste, webinar) sui propri canali social e digitali, con finalità di reindirizzare il traffico verso il funnel di vendita gestito da Evolution PRO.

Qualsiasi vendita autonoma del Corso o di Contenuti Sostanzialmente Equivalenti da parte del Partner - online o offline - dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da Evolution PRO (via PEC o e-mail con conferma di lettura).

DOCUMENTO CONFIDENZIALE – ASSOLUTAMENTE VIETATA LA DISTRIBUZIONE NON AUTORIZZATA

Tale autorizzazione non potrà essere irragionevolmente negata qualora:

- non sussista conflitto o concorrenza diretta con iniziative in corso di Evolution PRO;
- non derivi un pregiudizio economico rilevante o un danno d'immagine per Evolution PRO.

1.5 Gestione degli incassi e rendicontazione

Gli incassi derivanti dalla vendita del Corso saranno gestiti da Evolution PRO tramite la piattaforma Systeme.io o altra piattaforma equivalente. Per "Importo Netto Incassato" si intende la somma:

- effettivamente accreditata sui conti di Evolution PRO;
- al netto di rimborsi, storni, chargeback e commissioni dei sistemi di pagamento.
- Il Partner avrà accesso alla piattaforma (o ad apposita dashboard) per la consultazione dei dati di vendita e dell'andamento del fatturato, secondo le modalità tecniche comunicate da Evolution PRO.
- I dati di vendita risultanti dai sistemi ufficiali di Evolution PRO costituiscono prova contabile e probatoria tra le Parti. Eventuali contestazioni dovranno essere formulate entro 15 (quindici) giorni dalla messa a disposizione dei dati o dalla ricezione del relativo report, tramite e-mail all'indirizzo assistenza@evolution-pro.it o tramite PEC.

Le Parti si impegnano a cooperare in buona fede per verificare eventuali discrepanze e a risolvere in via amichevole le contestazioni, fermo restando il diritto di ciascuna Parte di agire nelle sedi competenti.

ARTICOLO 2 - DURATA, RINNOVO, RECESSO E RISOLUZIONE

2.1 Durata del Contratto

Il presente Contratto ha durata determinata di dodici (12) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.

Per l'intera durata contrattuale resta valido l'accordo di Partnership disciplinato dal presente Contratto, comprensivo delle condizioni economiche di cui all'Articolo 5.

La durata contrattuale non è soggetta a proroghe automatiche. Eventuali ritardi imputabili al Partner non comporteranno proroghe automatiche della durata contrattuale né riduzioni del corrispettivo pattuito, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Decorso il termine dei 12 (dodici) mesi, l'accordo di revenue share di cui all'Articolo 5 cesserà automaticamente, fatto salvo quanto maturato fino a tale data.

2.2 Natura del corrispettivo

Il corrispettivo previsto dal presente Contratto costituisce investimento una tantum per l'avvio e lo sviluppo del progetto in partnership e non configura abbonamento né canone ricorrente.

2.3 Scadenza e prosecuzione della collaborazione

Alla scadenza del periodo contrattuale di dodici (12) mesi, il Contratto cessa automaticamente senza rinnovo automatico.

Eventuali ulteriori collaborazioni o nuovi progetti potranno essere concordati esclusivamente per iscritto tra le Parti, sulla base di nuove condizioni economiche e operative.

2.4 Comunicazione di rinnovo o modifica

DOCUMENTO CONFIDENZIALE – ASSOLUTAMENTE VIETATA LA DISTRIBUZIONE NON AUTORIZZATA

Eventuali richieste di rinnovo, proroga o modifica delle condizioni dovranno essere inviate almeno trenta (30) giorni prima della data di scadenza del Contratto tramite mail all'indirizzo assistenza@evolution-pro.it o tramite PEC.

In assenza di accordo scritto entro tale termine, il Contratto cesserà automaticamente, salvo gli obblighi già maturati.

2.5 Continuità tecnica e gestione post-contratto

Alla cessazione del Contratto, il Partner potrà mantenere online il Corso e le infrastrutture di marketing:

- sottoscrivendo autonomamente, a proprie spese, un abbonamento diretto con la piattaforma utilizzata (Systeme.io o equivalente);
- ovvero richiedendo il trasferimento del funnel, del database e delle automazioni verso altra piattaforma di propria scelta.

In tali ipotesi, Evolution PRO non sarà tenuta a fornire assistenza tecnica o manutenzione inclusa nel canone, salvo la possibilità per il Partner di richiedere un preventivo separato per il servizio tecnico di migrazione dei dati.

2.6 Recesso unilaterale di Evolution PRO

Fermo restando quanto previsto in tema di risoluzione per inadempimento, Evolution PRO avrà facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto, anche in assenza di inadempimento del Partner, con un preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni da inviarsi via PEC, per sopravvenute esigenze organizzative, strategiche o reputazionali che rendano non più sostenibile la prosecuzione del progetto.

Il recesso non potrà essere esercitato in modo arbitrario o discriminatorio e dovrà essere motivato per iscritto.

In caso di esercizio del recesso ai sensi del presente articolo:

- Evolution PRO conserverà i corrispettivi già incassati fino alla data di efficacia del recesso;
- il Partner avrà diritto alle quote di ricavi maturate fino alla data di cessazione delle vendite;
- nulla sarà dovuto a titolo di rimborso del corrispettivo fisso di cui all'Articolo 5, salvo il caso di grave inadempimento di Evolution PRO accertato ai sensi dell'Articolo 7.

2.7 Risoluzione per inadempimento (clausola risolutiva espressa)

Ciascuna Parte potrà risolvere anticipatamente il Contratto in caso di grave inadempimento dell'altra Parte, ai sensi di clausola risolutiva espressa.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, inadempimenti gravi del Partner:

- mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti ai sensi dell'Articolo 5, protratto oltre 15 (quindici) giorni dalla scadenza;
- mancata consegna, entro i termini indicati da Evolution PRO, dei materiali minimi necessari per l'avvio del progetto (documento di posizionamento, outline del Corso, file video non editati), nonostante formale sollecito;
- violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'Articolo 6;
- violazione delle clausole di cui agli Articoli 1.4, 4 e 12 in tema di esclusiva, utilizzo autonomo del Corso o Contenuti Sostanzialmente Equivalenti, tutela del brand e concorrenza sleale;
- condotte lesive dell'immagine o reputazione commerciale di Evolution PRO.

DOCUMENTO CONFIDENZIALE – ASSOLUTAMENTE VIETATA LA DISTRIBUZIONE NON AUTORIZZATA

Costituiscono, a titolo esemplificativo, inadempimenti gravi di Evolution PRO:

- omessa esecuzione delle attività minime previste nel Programma Operativo di cui all'Articolo 8, senza giustificato motivo e nonostante formale sollecito del Partner;
- mancata messa online del Corso, nonostante la completa e puntuale consegna da parte del Partner dei materiali necessari e il regolare pagamento dei corrispettivi, protratta per oltre 60 (sessanta) giorni rispetto alle tempistiche ordinarie del Programma, fatta salva la prova di cause di forza maggiore o responsabilità del Partner;
- violazioni accertate e gravi degli obblighi essenziali di protezione dei dati personali ai sensi dell'Articolo 10, imputabili a dolo o colpa grave.

La Parte che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa dovrà inviare all'altra Parte, mediante PEC, una diffida ad adempiere con termine non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatti salvi gli obblighi economici già maturati e l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

La collaborazione attiva del Partner costituisce obbligazione essenziale ai fini della corretta esecuzione del presente Contratto.

ARTICOLO 3 - DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

3.1 Obblighi principali del Partner

Il Partner si impegna a partecipare attivamente allo sviluppo del progetto, rispettando le tempistiche indicate da Evolution PRO. In particolare, il Partner si obbliga a:

- compilare e consegnare il documento di posizionamento entro sette (7) giorni dalla firma del Contratto;
- partecipare ai briefing strategici e alle sessioni di definizione del piano marketing;
- fornire l'outline del Corso (argomenti, moduli, bonus) entro sette (7) giorni dal brief iniziale;
- registrare e consegnare i file video non editati tra la settimana 3 e la settimana 5 del Programma Operativo;
- fornire i materiali necessari per la creazione del calendario editoriale tra la settimana 6 e la settimana 8;
- collaborare alla produzione e pubblicazione dei contenuti social secondo il piano editoriale definito, restando inteso che la gestione operativa continuativa dei canali social non è inclusa nella partnership;
- gestire in autonomia i contatti e i lead generati dalle campagne di marketing per le attività di vendita e relazione con i clienti, restando esclusa ogni attività di gestione tecnica delle piattaforme, salvo accordi aggiuntivi;
- utilizzare la piattaforma fornita (Systeme.io o equivalente) con un livello base di competenze operative per consultare dati, vendite e risultati.

L'assenza ingiustificata di comunicazione o operatività per oltre 30 (trenta) giorni consecutivi legittima Evolution PRO a sospendere temporaneamente le attività e, previa diffida scritta, a risolvere il Contratto per grave inadempimento.

3.2 Collaborazione e comunicazioni operative

Il Partner si impegna a:

- mantenere una comunicazione costante e tempestiva con il team Evolution PRO;
- rispettare i termini di revisione dei materiali (entro 48 ore salvo diversa indicazione);
- approvare o segnalare modifiche entro i tempi stabiliti;
- adottare un comportamento professionale e rispettoso verso i membri del team e i collaboratori.

DOCUMENTO CONFIDENZIALE – ASSOLUTAMENTE VIETATA LA DISTRIBUZIONE NON AUTORIZZATA

3.3 Ritardi o mancata collaborazione del Partner

Eventuali ritardi o omissioni da parte del Partner potranno comportare:

- sospensione temporanea delle attività operative;
- posticipo proporzionale delle fasi successive del Programma;
- nessuna proroga automatica del Contratto o riduzione dei corrispettivi.

Evolution PRO informerà il Partner per iscritto e proporrà, ove possibile, un piano di riallineamento operativo.

L'eventuale inattività del Partner superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi potrà comportare la dichiarazione di progetto sospeso.

Decorso un ulteriore termine di 15 (quindici) giorni senza ripristino operativo, il Contratto potrà essere risolto ai sensi dell'Articolo 2.7.

In caso di sospensione del progetto per inattività imputabile al Partner, la durata contrattuale continuerà comunque a decorrere fino alla naturale scadenza dei 12 mesi, senza proroghe automatiche né estensioni della revenue share, senza che il Partner possa invocare sospensione, proroga o rideterminazione economica.

L'eventuale ripresa delle attività non comporterà il prolungamento del termine contrattuale, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

3.4 Obblighi principali di Evolution PRO

Evolution PRO si impegna a:

- eseguire con professionalità le attività previste nel Programma Operativo (creazione funnel, editing, copywriting, supporto strategico alle attività di marketing e ADV, supporto tecnico);
- fornire al Partner accesso alla piattaforma di marketing per la consultazione delle attività, dei lead e dei risultati di vendita;
- assicurare assistenza iniziale per l'apprendimento delle funzioni principali della piattaforma;
- fornire supporto strategico e tecnico tramite i canali ufficiali (gruppo Telegram, e-mail dedicata assistenza@evolution-pro.it ;
- avvalersi di collaboratori e fornitori esterni qualificati, restando comunque responsabile della corretta esecuzione complessiva del servizio nei confronti del Partner.

3.5 Diritti comuni delle Parti

Le Parti potranno proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti al progetto, che saranno valutati e approvati per iscritto tramite PEC.

Le Parti si impegnano a mantenere un atteggiamento trasparente e collaborativo per tutta la durata del Contratto e per i successivi sessanta (60) giorni.

L'eventuale mancato adempimento del Partner agli obblighi di consegna o collaborazione non potrà essere considerato inadempimento di Evolution PRO, né giustificare richieste di rimborso o contestazioni del corrispettivo pattuito.

ARTICOLO 4 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

4.1 Titolarità dei diritti

DOCUMENTO CONFIDENZIALE – ASSOLUTAMENTE VIETATA LA DISTRIBUZIONE NON AUTORIZZATA

Il Partner mantiene la piena titolarità dei diritti d'autore e di sfruttamento economico sui contenuti originali forniti (idee, testi, video, materiali didattici o formativi).

Con la firma del presente Contratto, il Partner dichiara che tali contenuti sono di sua esclusiva proprietà e che il loro utilizzo non viola diritti di terzi.

4.2 Licenza concessa a Evolution PRO

Il Partner concede a Evolution PRO una licenza d'uso esclusiva, limitata e temporanea sui materiali forniti, al solo fine di consentirne:

- la produzione, pubblicazione, distribuzione e promozione del Corso attraverso canali digitali o fisici (piattaforme, siti web, social media, eventi, masterclass);
- la realizzazione delle attività di marketing, editing, funnel e copywriting previste nel Programma Operativo.

La licenza è valida per la durata del presente Contratto e per i sessanta (60) giorni successivi alla sua cessazione, salvo eventuale rinnovo o proroga concordata per iscritto tramite indirizzo PEC.

La licenza è non trasferibile a terzi, se non per ragioni tecniche strettamente necessarie all'erogazione dei servizi (hosting, piattaforme, fornitori).

4.3 Miglioramenti tecnici e adattamenti

Evolution PRO è autorizzata a modificare, adattare o ottimizzare i contenuti esclusivamente per migliorarne qualità visiva, accessibilità e performance commerciale, senza alterare il messaggio o la sostanza originale del Partner.

4.4 Divieto di utilizzo autonomo durante la partnership

Durante la vigenza del Contratto e nei sessanta (60) giorni successivi alla sua cessazione, il Partner si impegna a non riprodurre, distribuire, vendere o pubblicare autonomamente il medesimo Corso o Contenuti Sostanzialmente Equivalenti, senza preventiva autorizzazione scritta di Evolution PRO.

4.5 Uso promozionale e citazione del Partner

Evolution PRO potrà utilizzare estratti, immagini, clip o testimonianze del Corso e del Partner esclusivamente a fini promozionali o di portfolio aziendale, senza che ciò comporti una vendita diretta o uno sfruttamento commerciale autonomo dei contenuti. Tale utilizzo potrà proseguire anche dopo la cessazione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente e senza pregiudicare i diritti morali o d'autore del Partner.

4.6 Tutela reciproca

Entrambe le Parti si impegnano a rispettare i diritti di proprietà intellettuale dell'altra e di eventuali terzi. Qualsiasi violazione comporterà la possibilità di risolvere il Contratto per giusta causa e richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

5.1 Corrispettivo della partnership

Il corrispettivo per l'ingresso nella Partnership è pari a € 2.790,00 (duemilasettecentonovanta/00), iva inclusa quale investimento una tantum per l'attivazione del progetto.

DOCUMENTO CONFIDENZIALE – ASSOLUTAMENTE VIETATA LA DISTRIBUZIONE NON AUTORIZZATA

5.2 Modalità di pagamento

Il pagamento avviene in un'unica soluzione alla firma del Contratto. In casi eccezionali, a discrezione di Evolution PRO e previa approvazione scritta, il pagamento potrà essere suddiviso in massimo 3 (tre) rate mensili a 30 (trenta) giorni.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati sul conto Revolut Bank UAB intestato a Evolution PRO LLC (IBAN: LT94 3250 0974 4929 5781) o tramite sistemi elettronici autorizzati (Stripe, PayPal, ecc.).

I pagamenti si considerano perfezionati solo all'effettivo accredito.

5.3 Decadenza del beneficio

Il mancato pagamento anche di una sola rata entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza comporta la decadenza automatica dal beneficio della dilazione, con obbligo di versamento immediato dell'intero saldo residuo entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione scritta.

In difetto, Evolution PRO potrà sospendere immediatamente l'accesso alla piattaforma e risolvere il Contratto per grave inadempimento.

Il ritardo nel pagamento costituisce inadempimento essenziale ai sensi dell'Articolo 2.7.

5.4 Valore complessivo del progetto e ripartizione dell'investimento

Da listino il prezzo complessivo del progetto è pari € 9.349 (novemilatrecentoquarantanove/00), iva inclusa di cui Evolution PRO sostiene la parte prevalente attraverso impegno operativo, tecnico e strategico, di cui:

- il 70% sostenuto da Evolution PRO mediante l'erogazione delle attività strategiche, tecniche e operative previste dal Programma Operativo;
- il 30% sostenuto dal Partner mediante il corrispettivo di cui al precedente Articolo 5.1.

L'investimento sostenuto da Evolution PRO è da intendersi come impegno operativo, tecnico e strategico e non costituisce finanziamento, prestito o erogazione di credito.

5.5 Royalties a favore di Evolution PRO

A fronte dell'investimento sostenuto da Evolution PRO, il Partner riconosce a quest'ultima una royalty pari al 10% (dieci per cento) dei ricavi derivanti dalla vendita del Corso, per una durata di dodici (12) mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

La royalty del 10% è calcolata sull'Importo Netto Incassato come definito all'Articolo 1.5, ossia sull'importo effettivamente incassato da Evolution PRO per le vendite del Corso, al netto di rimborsi, storni, chargeback e commissioni dei sistemi di pagamento.

Decorso il termine di dodici (12) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, nessuna ulteriore royalty sarà dovuta, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

5.6 Durata e Applicazione della Revenue Share

La percentuale del 10% di cui all'Articolo 5 si applica esclusivamente alle vendite concluse durante il periodo di validità del presente Contratto.

Per "vendite concluse" si intendono gli ordini o contratti formalizzati con accettazione da parte del cliente finale entro la scadenza dei 12 mesi, indipendentemente dalla data effettiva di incasso.

DOCUMENTO CONFIDENZIALE – ASSOLUTAMENTE VIETATA LA DISTRIBUZIONE NON AUTORIZZATA

Le vendite concluse successivamente alla scadenza del presente Contratto non saranno soggette ad alcuna percentuale a favore di Evolution PRO, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

5.7 Natura non rimborsabile del corrispettivo

Il corrispettivo di cui al presente articolo costituisce investimento una tantum e non è rimborsabile, salvo il caso di grave e comprovato inadempimento contrattuale di Evolution PRO, accertato ai sensi di legge e dell'Articolo 7.

5.8 Licenza piattaforma

Alla cessazione del Contratto, il mantenimento online del Corso e delle automazioni richiede la sottoscrizione di una licenza diretta con la piattaforma Systeme.io (o equivalente).

In assenza di rinnovo o sottoscrizione di tale licenza, Evolution PRO non fornirà supporto tecnico, salvo accordo separato. Le attività svolte dal Partner in autonomia sulla piattaforma non generano alcun diritto a compensi, commissioni o assistenza da parte di Evolution PRO.

5.9 Campagne pubblicitarie (ADV)

Le campagne pubblicitarie a pagamento (ADV) non sono obbligatorie, ma fortemente consigliate nella fase post-lancio del Corso, al fine di incrementarne la visibilità e le potenzialità di vendita.

Eventuali attività ADV saranno valutate congiuntamente dalle Parti in base alle caratteristiche del progetto e al budget messo a disposizione dal Partner.

I costi pubblicitari sono interamente a carico del Partner, che provvederà a saldarli direttamente alle piattaforme pubblicitarie tramite collegamento del proprio metodo di pagamento.

Evolution PRO fornisce supporto strategico alle attività ADV senza assunzione di obblighi operativi continuativi né garanzia di risultati economici.

ARTICOLO 6 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

6.1 Oggetto della riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni tecniche, strategiche, commerciali, operative o finanziarie apprese nel corso della collaborazione, comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- strategie di marketing, funnel e automazioni;
- piani editoriali, campagne ADV e sistemi di vendita;
- dati di performance, report e statistiche;
- informazioni relative a clienti, lead, contatti o fornitori;
- contenuti video, materiali didattici e testi promozionali non ancora pubblicati;
- know-how, modelli organizzativi, procedure, documentazione interna e listini.

Tali informazioni sono considerate confidenziali e non potranno essere comunicate, copiate, divulgate o utilizzate per fini diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto.

6.2 Durata dell'obbligo

DOCUMENTO CONFIDENZIALE – ASSOLUTAMENTE VIETATA LA DISTRIBUZIONE NON AUTORIZZATA

L'obbligo di riservatezza decorre dalla data di sottoscrizione del Contratto e rimane valido:

- per tutta la durata della collaborazione;
- per un periodo di 90 (novanta) giorni successivi alla sua cessazione, indipendentemente dalla causa di conclusione.

6.3 Eccezioni

Non sono soggette all'obbligo di riservatezza le informazioni che:

- erano già di pubblico dominio al momento della comunicazione;
- siano divenute di pubblico dominio successivamente, senza violazione del presente Contratto;
- siano state legittimamente acquisite da terzi non vincolati da obblighi di riservatezza;
- debbano essere comunicate in forza di ordini o richieste provenienti da autorità competenti, nel rispetto della legge.

6.4 Responsabilità e controllo

Ciascuna Parte garantisce che i propri dipendenti, collaboratori, consulenti o subappaltatori rispettino il medesimo obbligo di riservatezza, rispondendo direttamente di eventuali violazioni. Evolution PRO adotterà misure organizzative e tecniche idonee alla tutela dei dati e delle informazioni sensibili del Partner.

6.5 Violazione dell'obbligo - Penale

La violazione, anche parziale, dell'obbligo di riservatezza comporterà, a titolo di penale, l'obbligo per la Parte inadempiente di corrispondere all'altra una somma di € 2.000,00 (duemila/00), iva inclusa, fatto salvo il diritto al maggior danno e ogni altra azione consentita dalla legge.

Resta ferma la facoltà del giudice di ridurre l'importo della penale qualora sia manifestamente eccessivo, nei limiti consentiti dalla legge.

6.6 Riservatezza precontrattuale

L'obbligo di riservatezza si estende anche alle informazioni condivise in fase precontrattuale (es. trattative, preventivi, strategie di posizionamento), anche nel caso in cui il Contratto non venga successivamente eseguito o rinnovato.

ARTICOLO 7 - RECESSO E RISOLUZIONE ANTICIPATA

7.1 Esclusione del recesso ordinario

Il presente Contratto non prevede diritto di recesso ordinario da parte delle Parti, salvo quanto previsto dall'Articolo 2.6 a favore di Evolution PRO.

Il rapporto contrattuale ha durata determinata di dodici (12) mesi dalla sottoscrizione e potrà cessare anticipatamente esclusivamente nei casi di risoluzione per grave inadempimento, ai sensi del presente articolo e dell'Articolo 2.7.

La responsabilità complessiva di Evolution PRO, salvo dolo o colpa grave, non potrà in ogni caso eccedere l'importo del corrispettivo effettivamente versato dal Partner.

7.2 Risoluzione per inadempimento di Evolution PRO

DOCUMENTO CONFIDENZIALE – ASSOLUTAMENTE VIETATA LA DISTRIBUZIONE NON AUTORIZZATA

Il Partner potrà richiedere la risoluzione anticipata del Contratto esclusivamente in caso di grave e comprovato inadempimento contrattuale di Evolution PRO, previa diffida ad adempiere inviata tramite PEC e decorso infruttuoso di un termine di quindici (15) giorni.

In tale ipotesi, il Partner potrà richiedere il rimborso dell'eventuale parte di importo versato non proporzionata alle attività già eseguite e ai costi sostenuti da Evolution PRO, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto del principio di proporzionalità.

7.3 Risoluzione per inadempimento del Partner

In caso di grave inadempimento del Partner, Evolution PRO potrà risolvere il Contratto ai sensi delle clausole di cui all'Articolo 2.7, fermo restando il diritto a trattenere integralmente il corrispettivo versato e a richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

7.4 Effetti della risoluzione per inadempimento del Partner

In caso di risoluzione anticipata del Contratto per grave inadempimento del Partner, Evolution PRO avrà facoltà di completare le attività operative già avviate e di gestire la chiusura tecnica del progetto, senza obbligo di ulteriore sviluppo o investimento operativo.

In tale ipotesi, il corrispettivo versato resterà integralmente acquisito da Evolution PRO, fermo restando il diritto del Partner a percepire le eventuali quote di ricavi maturate fino alla data di effettiva cessazione delle vendite, secondo quanto previsto dal presente Contratto.

7.5 Risoluzione per cause non imputabili alle Parti

Qualora la prosecuzione del Contratto divenga oggettivamente impossibile per cause non imputabili alle Parti, ovvero per eventi straordinari che rendano irrealizzabile l'esecuzione del progetto, ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto previa comunicazione scritta.

In tali ipotesi, restano fermi gli effetti economici già maturati e il corrispettivo versato resterà acquisito da Evolution PRO, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

7.6 Limitazioni di responsabilità

Evolution PRO non garantisce risultati economici specifici in termini di vendite, conversioni o profitti, poiché tali variabili dipendono da fattori esterni (mercato, budget, contenuti, posizionamento del Partner, stagionalità).

L'impegno contrattuale di Evolution PRO consiste nell'erogare i servizi con diligenza professionale, conformemente al Programma Operativo.

In nessun caso Evolution PRO potrà essere ritenuta responsabile per danni indiretti o consequenziali (quali mancato guadagno o perdita di chance), salvo il caso di dolo o colpa grave.

Evolution PRO non risponde, in particolare, di:

- malfunzionamenti imputabili a piattaforme esterne, servizi di terzi o forza maggiore;
- risultati economici inferiori alle aspettative del Partner;
- perdite o disservizi dovuti a inadempimenti del Partner nelle consegne o nelle approvazioni dei materiali.

Il Partner riconosce che il successo economico del progetto dipende in misura significativa dalla qualità dei contenuti forniti, dal posizionamento personale e dall'impegno commerciale profuso. Il mancato raggiungimento di obiettivi di vendita non costituisce inadempimento contrattuale.

DOCUMENTO CONFIDENZIALE – ASSOLUTAMENTE VIETATA LA DISTRIBUZIONE NON AUTORIZZATA

7.7 Comunicazioni formali

Ogni risoluzione del Contratto dovrà essere formalizzata per iscritto, a pena di inefficacia, secondo le modalità previste all'Articolo 13.

ARTICOLO 8 - SERVIZI FORNITI DA EVOLUTION PRO E OBBLIGHI DEL PARTNER

8.1 Servizi forniti da Evolution PRO

Nell'ambito della partnership, Evolution PRO fornisce al Partner servizi strategici, tecnici e operativi finalizzati alla creazione, pubblicazione, lancio e sviluppo del Corso, in particolare:

- analisi strategica iniziale e definizione del posizionamento del progetto;
- supporto alla strutturazione dei contenuti formativi e dell'offerta commerciale;
- configurazione tecnica della piattaforma di marketing e vendita (Systeme.io o equivalente), inclusi area corsi, funnel e automazioni;
- realizzazione e ottimizzazione degli asset digitali necessari alla vendita del Corso (pagine, copy, materiali di supporto);
- definizione di un piano editoriale mensile dedicato alla fase di lancio del Corso, replicabile dal Partner nella fase post-lancio;
- accesso a un gruppo Telegram dedicato e a un videocorso formativo riservato, comprensivo di risorse supplementari scaricabili.

Il supporto successivo alla fase di lancio è da intendersi esclusivamente di natura strategica e comprende l'analisi dei risultati e dei principali KPI, con l'obiettivo di ottimizzare e scalare il progetto entro la durata contrattuale.

Il progetto si intende attivo esclusivamente in presenza di collaborazione effettiva del Partner.

L'assenza di tale collaborazione esclude qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi o risultati inferiori alle aspettative.

8.2 Obblighi del Partner

Il Partner si impegna a collaborare attivamente e con continuità allo sviluppo del progetto, fornendo con puntualità contenuti, informazioni e materiali richiesti secondo le tempistiche operative concordate.

Il mancato rispetto reiterato delle tempistiche o la mancata fornitura dei materiali necessari potrà determinare la sospensione temporanea delle attività operative da parte di Evolution PRO, senza che ciò comporti responsabilità o obblighi risarcitori a carico della stessa.

Il Partner è pienamente responsabile della qualità, liceità e veridicità dei contenuti forniti, nonché della gestione commerciale dei contatti e dei clienti generati, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Il progetto si intende attivo esclusivamente in presenza di collaborazione effettiva del Partner; eventuali ritardi imputabili al Partner non potranno essere considerati inadempienze da parte di Evolution PRO.

Il Partner si impegna a garantire un livello minimo di attivazione commerciale durante la fase di lancio e post-lancio del Corso, comprendente:

- pubblicazione dei contenuti previsti dal piano editoriale;
- gestione attiva e tempestiva dei lead generati;
- disponibilità a valutare investimenti pubblicitari qualora ritenuti strategicamente opportuni.

DOCUMENTO CONFIDENZIALE – ASSOLUTAMENTE VIETATA LA DISTRIBUZIONE NON AUTORIZZATA

L'assenza di attivazione commerciale esclude qualsiasi responsabilità di Evolution PRO in merito ai risultati economici del progetto.

8.3 Esclusioni

Sono espressamente esclusi dai servizi inclusi nel presente Contratto, salvo accordo scritto separato:

- la gestione operativa continuativa dei canali social;
- la gestione diretta delle campagne pubblicitarie a pagamento;
- la produzione di contenuti aggiuntivi non previsti;
- qualsiasi attività non espressamente indicata al presente articolo.

8.4 Aggiornamenti e migliorie del Programma Operativo

Il Metodo E.V.O. – Programma in 8 settimane costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto e rappresenta la guida ufficiale per la corretta esecuzione delle fasi di lavoro.

Il Partner si impegna a rispettare le tempistiche e le attività previste per ciascuna fase, collaborando in modo attivo e continuativo.

Eventuali ritardi imputabili al Partner potranno comportare la sospensione temporanea delle attività operative fino al riallineamento delle condizioni necessarie allo sviluppo del progetto.

Qualora il Partner rimanga inattivo per un periodo superiore a 60 giorni consecutivi senza giustificato motivo, Evolution PRO potrà considerare il progetto sospeso, senza obbligo di proroghe automatiche o rimborsi delle somme già corrisposte.

Evolution PRO potrà aggiornare o migliorare il Programma per ragioni tecniche, strategiche o didattiche, senza oneri aggiuntivi per il Partner e senza che ciò comporti modifiche alle condizioni economiche pattuite.

8.5 Servizi extra non inclusi nella partnership

I servizi inclusi nella partnership sono esclusivamente quelli indicati nel presente Articolo 8.1 e nel Programma Operativo di riferimento.

Durante la durata contrattuale, il Partner potrà richiedere a Evolution PRO l'attivazione di servizi extra, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sessioni strategiche individuali aggiuntive;
- servizi di intelligenza artificiale personalizzati;
- gestione operativa dei canali social;
- gestione operativa delle automazioni sulla piattaforma;
- realizzazione o ottimizzazione di siti web, funnel o asset digitali aggiuntivi;
- servizi di advertising operativo e gestione campagne a pagamento.

Tali servizi saranno quantificati separatamente, su richiesta del Partner, e regolati da accordo scritto autonomo, senza modifica delle condizioni economiche, della durata o delle obbligazioni previste dal presente Contratto.

L'eventuale mancata attivazione di servizi extra non costituisce inadempimento di Evolution PRO né incide sull'esecuzione della partnership.

8.6 Clausola di buona fede e cooperazione

DOCUMENTO CONFIDENZIALE – ASSOLUTAMENTE VIETATA LA DISTRIBUZIONE NON AUTORIZZATA

Le Parti si impegnano a operare in spirito di collaborazione e trasparenza, mantenendo un dialogo costante e costruttivo.

Ciascuna Parte adotterà la massima diligenza professionale nel rispettare le proprie scadenze e nel non ostacolare l'operato dell'altra.

ARTICOLO 9 - CLAUSOLA FISCALE

9.1 Dati societari di Evolution PRO

Evolution PRO LLC è una società estera regolarmente costituita nello Stato del Delaware (U.S.A.) in data 22/09/2023. Dati ufficiali:

- Ragione sociale: Evolution PRO LLC
- Sede legale: 8 The Green, Ste A, Dover, DE 19901, Stati Uniti
- File Number: 2394173 (Delaware Division of Corporations)
- EIN (Employer Identification Number): 30-1375330
- IBAN: LT94 3250 0974 4929 5781 (Revolut Bank UAB)
- E-mail: assistenza@evolution-pro.it

Le attività operative sono svolte in Italia (Torino) in modalità da remoto, attraverso le piattaforme di marketing integrate con i sistemi Go High Level (USA) e Systeme (Francia).

9.2 Regime IVA

Evolution PRO LLC non è soggetta a IVA in Italia e non possiede Partita IVA italiana.

Le fatture emesse da Evolution PRO LLC sono quindi esenti da IVA in Italia e soggette al meccanismo di inversione contabile (reverse charge), ove applicabile secondo la normativa vigente.

9.3 Obblighi fiscali del Partner

Il Partner, in qualità di soggetto passivo d'imposta, si impegna a:

- integrare la fattura ricevuta con l'aliquota IVA prevista, se e in quanto dovuta;
- registrare la fattura nei registri IVA acquisti e vendite, secondo la normativa del proprio Stato di stabilimento;
- rispettare la normativa fiscale vigente in materia di registrazioni contabili e dichiarazioni fiscali;
- fornire a Evolution PRO, su richiesta, copia della documentazione che attesti la corretta registrazione fiscale.

9.4 Responsabilità fiscale

Il Partner è l'unico responsabile della corretta gestione fiscale e previdenziale dei compensi percepiti, nonché del versamento di imposte, contributi e adempimenti connessi alla propria attività professionale.

Evolution PRO resta invece responsabile della regolarità delle proprie fatture e delle operazioni di sua competenza, impegnandosi a emettere documentazione conforme alla normativa applicabile.

Le Parti riconoscono espressamente che:

- il presente Contratto non costituisce rapporto di lavoro subordinato, di agenzia, di franchising o di associazione in partecipazione;
- ciascuna Parte opera in piena autonomia giuridica e fiscale;

DOCUMENTO CONFIDENZIALE – ASSOLUTAMENTE VIETATA LA DISTRIBUZIONE NON AUTORIZZATA

- eventuali contestazioni fiscali dovranno essere gestite individualmente dalla Parte a cui si riferiscono, restando esclusa la corresponsabilità salvo dolo o colpa grave.

ARTICOLO 10 - DATA PROCESSING AGREEMENT (DPA)

10.1 Parti e oggetto

Ai fini della protezione dei dati personali trattati nell'ambito del presente Contratto:

- il Partner agisce in qualità di Titolare del trattamento;
- Evolution PRO LLC agisce in qualità di Responsabile del trattamento.

Con il presente accordo, il Titolare affida al Responsabile i trattamenti di dati personali necessari all'erogazione dei servizi di marketing, automazione, vendita e gestione della piattaforma previsti dal Contratto di partnership.

Il DPA entra in vigore alla sottoscrizione del Contratto e cessa con la cancellazione o restituzione dei dati trattati, salvo obblighi legali di conservazione.

10.2 Finalità del trattamento, tipologie di dati e categorie di interessati

- Finalità: gestione del Corso, attività di marketing, analisi campagne, amministrazione della piattaforma e assistenza clienti;
- Tipologie di dati trattati: dati identificativi (nome, cognome, e-mail, telefono), dati fiscali e di pagamento, log di accesso, dati di navigazione, statistiche e preferenze utente;
- Categorie di interessati: clienti e potenziali clienti del Corso (lead), utenti registrati, il Partner stesso e suoi collaboratori.

10.3 Obblighi del Responsabile del trattamento (Evolution PRO)

Evolution PRO si impegna a:

- trattare i dati personali solo su istruzioni documentate del Partner;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento siano vincolate da obbligo di riservatezza;
- adottare misure tecniche e organizzative adeguate (cifratura, autenticazione a due fattori, backup, logging e monitoraggio accessi);
- assistere il Partner nell'esercizio dei diritti degli interessati;
- notificare eventuali violazioni di dati personali ("data breach") entro 48 ore dalla scoperta, fornendo tutte le informazioni necessarie, nei limiti di quanto richiesto dalla normativa applicabile;
- consentire al Partner verifiche documentali e audit tecnici, previo preavviso di regola di almeno dieci (10) giorni lavorativi, riducibile in casi di urgenza motivata da potenziale grave violazione;
- cancellare o restituire tutti i dati personali al termine del Contratto, salvo obblighi legali di conservazione.

10.4 Sub-responsabili e fornitori tecnologici

Evolution PRO potrà avvalersi di sub-responsabili esterni (es. hosting, servizi cloud, piattaforme di marketing), che garantiscono adeguati livelli di protezione dei dati.

I principali sub-responsabili e fornitori tecnologici verranno indicati in un elenco aggiornato reso disponibile al Partner, che potrà opporsi per iscritto, per motivi legittimi, alla nomina di specifici sub-responsabili.

DOCUMENTO CONFIDENZIALE – ASSOLUTAMENTE VIETATA LA DISTRIBUZIONE NON AUTORIZZATA

10.5 Trasferimenti di dati extra-SEE

Eventuali trasferimenti di dati personali verso Paesi extra UE/SEE avverranno nel pieno rispetto della normativa applicabile, utilizzando garanzie adeguate (quali decisioni di adeguatezza, clausole contrattuali standard o altri strumenti equivalenti).

10.6 Responsabilità delle Parti

Ciascuna Parte risponde dei danni derivanti da trattamenti non conformi alle istruzioni concordate o alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

La responsabilità complessiva di Evolution PRO, in relazione alle attività di trattamento svolte in qualità di Responsabile, non potrà eccedere, salvo dolo o colpa grave, l'importo dei corrispettivi versati dal Partner nell'anno in corso.

ARTICOLO 11 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E PREVALENZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

11.1 Intero accordo tra le Parti

Il presente Contratto rappresenta l'unico, completo e integrale accordo tra le Parti in relazione all'oggetto della collaborazione e sostituisce ogni precedente intesa, proposta o comunicazione scritta o verbale intercorsa tra le stesse in merito ai servizi forniti da Evolution PRO.

11.2 Prevalenza delle condizioni economiche

Le condizioni economiche, la durata e le modalità di pagamento previste nel presente Contratto costituiscono elementi essenziali dell'accordo. Eventuali modifiche o aggiornamenti potranno essere oggetto di nuova negoziazione scritta, nel rispetto del principio di buona fede, equità e trasparenza contrattuale.

11.3 Validità e modifiche

Qualsiasi modifica, integrazione o deroga al presente Contratto dovrà essere concordata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti. In assenza di tale forma, le modifiche non avranno efficacia né potranno essere invocate da una sola Parte.

11.4 Nullità parziale e sostituzione automatica

Qualora una o più disposizioni del presente Contratto siano dichiarate nulle, illegittime o inefficaci da un'autorità competente, tale invalidità non comporterà la nullità dell'intero Contratto, che continuerà a produrre effetti per le restanti clausole.

Le Parti si impegnano, in tal caso, a sostituire la clausola nulla con una nuova pattuizione che rispetti il più possibile la volontà originaria e mantenga l'equilibrio del rapporto.

11.5 Versioni e lingua prevalente

In caso di differenze o contrasto tra più versioni del Contratto (cartacea, digitale o tradotta in altra lingua), fa fede unicamente la versione in lingua italiana, sottoscritta digitalmente o con firma autografa da entrambe le Parti.

11.6 Interpretazione e buona fede

DOCUMENTO CONFIDENZIALE – ASSOLUTAMENTE VIETATA LA DISTRIBUZIONE NON AUTORIZZATA

Le clausole del presente Contratto devono essere interpretate secondo i principi di correttezza, buona fede e funzione economico-sociale dell'accordo.

Eventuali ambiguità saranno risolte privilegiando un'interpretazione che mantenga l'equilibrio delle prestazioni reciproche.

ARTICOLO 12 - CLAUSOLA DI TUTELA DEL BRAND E RISERVATEZZA POST-CONTRATTUALE

12.1 Proprietà del marchio e degli elementi distintivi

Il Partner riconosce che il nome commerciale "Evolution PRO", il logo, i domini internet, i format grafici, i modelli di funnel, le metodologie operative, i testi e le procedure di marketing utilizzate da Evolution PRO costituiscono proprietà esclusiva di quest'ultima e sono tutelati dalle leggi in materia di diritto d'autore, marchi e segreti commerciali.

Il Partner non potrà utilizzare, copiare, riprodurre o divulgare tali elementi, in tutto o in parte, senza previa autorizzazione scritta di Evolution PRO.

12.2 Divieti e obblighi alla cessazione del Contratto

Alla cessazione del Contratto, per qualsiasi causa, il Partner si impegna a:

- non presentarsi o qualificarsi pubblicamente come collaboratore, affiliato, partner o rappresentante di Evolution PRO;
- rimuovere da siti web, social, piattaforme e materiali promozionali ogni riferimento al marchio, logo o contenuti riconducibili a Evolution PRO, salvo i meri riferimenti curricolari all'esperienza passata;
- non utilizzare o diffondere per finalità commerciali, formative o promozionali il marchio, il nome commerciale, i format proprietari e gli elementi distintivi riconducibili a Evolution PRO, salvo accordo scritto con l'Agenzia;
- non riutilizzare i format, le procedure o i modelli di lavoro proprietari di Evolution PRO per progetti concorrenti o simili, né direttamente né tramite terzi, quando ciò determini confusione sul mercato o sfruttamento parassitario del know-how di Evolution PRO.

12.3 Durata della tutela post-contrattuale

Gli obblighi previsti dal presente articolo resteranno validi per un periodo di novanta (90) giorni successivi alla cessazione del Contratto, salvo rinnovo o proroga della collaborazione

Decorso tale termine, il Partner potrà riutilizzare materiali e strategie esclusivamente se rielaborati autonomamente e privi di riferimenti identificabili a Evolution PRO.

12.4 Divieto di concorrenza sleale

È fatto espresso divieto al Partner di utilizzare i metodi, i format o i materiali di Evolution PRO per la creazione di servizi, corsi o programmi concorrenti volti a replicare o imitare in modo confusivo il modello di business di Evolution PRO.

Ogni violazione sarà considerata atto di concorrenza sleale ai sensi della normativa applicabile.

Resta in ogni caso esclusa ogni limitazione all'utilizzo delle competenze professionali generali acquisite dal Partner, purché non venga riprodotto o imitato in modo riconoscibile il modello, il format o l'identità operativa di Evolution PRO.

DOCUMENTO CONFIDENZIALE – ASSOLUTAMENTE VIETATA LA DISTRIBUZIONE NON AUTORIZZATA

12.5 Penale e risarcimento

In caso di violazione, anche parziale, delle disposizioni del presente articolo, il Partner sarà tenuto a corrispondere a Evolution PRO, a titolo di penale, una somma pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), per ogni violazione accertata, fatto salvo il diritto di Evolution PRO al risarcimento del maggior danno e ad azioni giudiziali per la tutela del proprio marchio e della propria reputazione.

Resta ferma la facoltà del giudice di ridurre la penale ove ne accerti la manifesta eccessività, nei limiti consentiti dalla legge.

12.6 Clausola di equilibrio e proporzionalità

Le Parti riconoscono che le presenti restrizioni sono necessarie e proporzionate per la tutela del know-how, della reputazione e degli investimenti di Evolution PRO, e che non limitano indebitamente la libertà professionale del Partner, il quale potrà comunque utilizzare le proprie competenze e conoscenze acquisite per progetti differenti e autonomi, purché non concorrenti.

ARTICOLO 13 - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

13.1 Mezzi di comunicazione ammessi

Tutte le comunicazioni, notifiche, diffide o richieste relative all'interpretazione, esecuzione o cessazione del presente Contratto dovranno essere effettuate per iscritto e saranno considerate valide solo se inviate tramite uno dei seguenti mezzi:

- Posta Elettronica Certificata (PEC);
- Raccomandata con Avviso di Ricevimento (A/R);
- piattaforma di firma digitale o gestionale interna utilizzata da Evolution PRO per comunicazioni contrattuali;
- e-mail ordinaria con conferma di lettura, solo per comunicazioni non formali e prive di valore legale.

13.2 Obbligo di PEC per le Parti

Le Parti si impegnano a comunicare reciprocamente un indirizzo PEC alla sottoscrizione del presente Contratto. Tale indirizzo sarà utilizzato come canale ufficiale per tutte le comunicazioni formali, comprese diffide e risoluzioni.

13.3 Validità delle comunicazioni

- Le comunicazioni inviate tramite PEC o Raccomandata A/R si considerano ricevute alla data di consegna risultante dalla ricevuta o conferma di consegna.
- Le comunicazioni inviate tramite e-mail ordinaria si considerano ricevute solo con conferma scritta di lettura o riscontro da parte del destinatario.

13.4 Aggiornamento dei recapiti

Ciascuna Parte si impegna a comunicare entro quindici (15) giorni lavorativi ogni variazione dei propri indirizzi PEC, e-mail o domicilio fisico.

In assenza di tale aggiornamento, le notifiche effettuate agli indirizzi originari si considereranno validamente eseguite a tutti gli effetti di legge.

DOCUMENTO CONFIDENZIALE – ASSOLUTAMENTE VIETATA LA DISTRIBUZIONE NON AUTORIZZATA

ARTICOLO 14 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

14.1 Legge applicabile

Il presente Contratto è regolato, interpretato ed eseguito in conformità alla legge italiana, anche qualora una delle Parti abbia sede legale o residenza al di fuori del territorio nazionale.

14.2 Tentativo di composizione bonaria

Prima di intraprendere qualsiasi azione giudiziaria, le Parti si impegnano a tentare una composizione amichevole della controversia, mediante scambio di comunicazioni scritte o convocazione di un incontro (anche da remoto) entro quindici (15) giorni dalla segnalazione del problema.

14.3 Foro competente esclusivo

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del presente Contratto, le Parti convengono espressamente che sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino (Italia), con esclusione di qualsiasi altro foro alternativo, concorrente o estero.

14.4 Validità delle altre disposizioni

L'eventuale nullità o inefficacia di singole clausole non pregiudica la validità e l'efficacia delle restanti previsioni del Contratto, che continueranno a produrre i loro effetti.

ARTICOLO 15 - CLAUSOLA FINALE

15.1 Entrata in vigore e durata effettiva

Il presente Contratto entra in vigore alla data della sua sottoscrizione da parte di entrambe le Parti e produce effetti immediati.

La durata, le condizioni economiche e gli obblighi reciproci decorrono dalla stessa data, salvo diversa indicazione scritta concordata tra le Parti.

15.2 Modalità di sottoscrizione

Il Contratto può essere sottoscritto:

- in forma elettronica, mediante firma digitale qualificata, firma elettronica avanzata o tramite piattaforme di firma elettronica riconosciute;
- in forma autografa, su documento cartaceo in originale.

Entrambe le modalità producono pieno valore legale e probatorio secondo la normativa applicabile.

15.3 Copia autentica e valore probatorio

In caso di sottoscrizione digitale, il documento in formato PDF firmato elettronicamente costituirà l'unica copia autentica avente valore legale e probatorio.

Eventuali copie stampate o riproduzioni cartacee avranno valore di copia di cortesia e non di originale.

15.4 Dichiarazione di lettura e approvazione consapevole

DOCUMENTO CONFIDENZIALE – ASSOLUTAMENTE VIETATA LA DISTRIBUZIONE NON AUTORIZZATA

Il Partner dichiara di aver letto attentamente e compreso integralmente tutte le clausole contrattuali, confermando di averne ricevuto copia.

Dichiara inoltre di essere stato informato in modo chiaro circa:

- la durata minima vincolante del rapporto;
- le modalità di pagamento e le ipotesi in cui non è previsto rimborso;
- le limitazioni di responsabilità;
- la tutela del marchio e la riservatezza post-contrattuale;
- la scelta del foro competente.

Il Partner dichiara di disporre del tempo, delle risorse organizzative e delle competenze digitali minime necessarie per partecipare attivamente al Programma Operativo.

Eventuali difficoltà personali, organizzative o professionali non costituiranno motivo di sospensione, proroga o revisione delle condizioni economiche del presente Contratto.

15.5 Clausole approvate specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Partner dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente le seguenti clausole:

- Articolo 1.4 (Divieto di vendita autonoma e Contenuti Sostanzialmente Equivalenti);
- Articolo 2.6 (Recesso unilaterale di Evolution PRO);
- Articolo 2.7 (Clausola risolutiva espressa);
- Articolo 3 – nella parte in cui qualifica la collaborazione attiva quale obbligazione essenziale e disciplina sospensione e risoluzione per inattività;
- Articolo 5 – nella parte relativa alla natura non rimborsabile del corrispettivo e alla decadenza dal beneficio della dilazione;
- Articolo 6.5 (Penale per violazione dell'obbligo di riservatezza);
- Articolo 7.1-7.6 (Esclusione del recesso ordinario e limitazioni di responsabilità);
- Articolo 12.4-12.5 (Divieto di concorrenza sleale e penale per violazione della tutela del brand);
- Articolo 14.3 (Foro competente esclusivo).

Il Partner _____

Evolution PRO Claudio Bertogliatti

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data: _____

Il Partner _____

Evolution PRO Claudio Bertogliatti

ALLEGARE:

- Copia Documento Personale valido
- Copia Codice Fiscale
- Copia Distinta di Pagamento

DOCUMENTO CONFIDENZIALE – ASSOLUTAMENTE VIETATA LA DISTRIBUZIONE NON AUTORIZZATA